Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Aprilia Setianti Alias Aping Binti Iwan Setiawan**;
2. NIK : 3174054505930003;
3. Tempat lahir : Jakarta;
4. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/5 April 1993;
5. Jenis Kelamin : Perempuan;
6. Kebangsaan : Indonesia;
7. Tempat tinggal : Jalan Kramat I No.27 Rt.001 Rw.001, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
8. A g a m a : Islam;
9. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum,sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
6. Hakim, sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Eva Varida dan kawan-kawan, Advokad pada Lembaga Bantuan Hukum Catur Bhakti (LBH-CB), beralamat di Alaydrus Building 3 Floor, Jalan Raya Condet No.35, Celilitan, Jakarta Timur 13640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2023 yang telah didaftarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 8 Mei 2023 No.242/SK.HKM/V/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 191/Pid.Sus/ 2023/PN.Jkt.Sel. tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 20 Juni 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aprilia Setianti Alias Aping binti Iwan Setiawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aprilia Setianti Alias Aping binti Iwan Setiawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tersebut tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyard rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   a. Disita dari Rendy Sebastian bin Deni Nuriyajad:
      - 1 (satu) unit handphone merk Advan G9 warna hitam dengan nomor simcard 087731676937;
   b. Disita dari Aprilia Setianti Alias Aping binti Iwan Setiawan:
      - 1 (satu) buah tas slempang warna merah merk Andari;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- amplop bertuliskan Aping yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat 5,5 gram bruto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tisue dengan berat 2 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan nomor simcard:085716169122;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6 Pro warna hitam, dengan nomor simcard:085951105076 milik Terdakwa;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Rendy Sebastian;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (limaa ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan pada tanggal 27 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Mohon dijatuhi pidana yang seringan-ringannya;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Aprilia Setianti alias Aping binti Iwan Setiawan (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama-sama dengan Saksi Rendy Sebastian Bin Deni Nuriyajat (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 12.00 Wib dan pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 12.05 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Novermber dan bulan Desember tahun 2022 atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di depan warung yan terletak di Jalan Kayu Manis IX Rt.007 Rw.009 Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa yang telah melakukan percobaan atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Metamfetamina berbentuk kristal warna putih (yang biasa disebut Shabu) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menerima 10 (sepuluh) gram shabu dari Saksi Rendy Sebastian bin Deni Nuriyajat di Jalan Kayu Manis IX, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur (dekat Pencak Silat Putra Utama) atas perintah Faiz (DPO), kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya di Jalan Kramat I Rt.001 Rw.001 No.27 Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan atas perintah Faiz (DPO), Terdakwa membagi 10 (sepuluh) gram shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) plastik klip dengan berat masing-masing 1 (satu) gram. Kemudian sekira pukul 18.30 Wib, Faiz (DPO) kembali menyuruh Terdakwa untuk menempel (mapping) 1 (satu) paket shabu di kolong jembatan di daerah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan sekira pukul 22.00 Wib menempel (mapping) 2 (dua) paket shabu di Jalan Kebon Mangga 3, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 atas perintah Faiz (DPO), Terdakwa menempel (mapping) 2 (dua) paket shabu di Jalan Kebon Mangga 1, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Pada tanggal 3 Desember 2022 atas perintah Faiz (DPO), Terdakwa mengirim 1 (satu) paket shabu ke daerah Cinere menggunakan ojek online;
- Kemudian panggal 05 Desember 2022 atas perintah Faiz (DPO), Terdakwa melakukan menempel (mapping) 0,5 gram shabu di Jl. Haji Soleh 1 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, menempel (mapping) 0,5 gram shabu di Kampung Baru, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan menempel (mapping) 1 (satu) paket shabu ke Jalan Paku Buwono, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah menempel (mapping) dan mengirimkan paket shabu sebanyak 8 (delapan) gram, sehingga paket shabu tersisa 2 (dua) gram, yang kemudian Terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kiri bagian depan dan Terdakwa mendapatkan upah dari Faiz (DPO) sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa menerima pesan whatsapp dari Faiz (DPO) yang intinya meminta Terdakwa untuk segera jalan ke Jalan Kayu Manis IX Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur (dekat Pencak Silat Putra Utama) untuk menerima shabu dari orang suruhan Faiz (DPO);
- Kemudian sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa tiba di Jalan Kayu Manis IX Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur (dekat Pencak Silat Putra Utama) dan Terdakwa memberitahukanya kepada Faiz (DPO) melalui pesan whatsapp dan Faiz meminta Terdakwa untuk menunggu;
- Sekira pukul 12.05 Wib, Saksi Rendy Sebastian datang menghampiri Terdakwa dan memberikan amplop putih bertuliskan Aping berisi shabu seberat 5,5 (lima koma lima) gram kepada Terdakwa, kemudian amplop putih berisi shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam tas selempang warna merah merek Andari yang Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah menggunakan ojek online;
- Sekira pukul 13.00 Wib setelah Terdakwa turun dari ojek dan berjalan kaki menuju rumahnya, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Feby Maulana, S.H. dan Saksi Panduwinata Purbaya, S.H. (keduanya adalah anggota Kepolisian dari Bareskrim Polri) beserta tim yang telah melakukan penyelidikan sebelumnya dan setelah dilakukan penggeledahan tas selempang warna merah merek Andari yang Terdakwa gunakan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan Aping yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi shabu dengan berat 5,5 (lima koma lima) gram brutto dan kemudian selain itu Saksi Feby Maulana, S.H. dan Saksi Panduwinata Purbaya, S.H. menanyakan apakah Terdakwa masih menyimpan shabu, kemudian Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa masih menyimpan shabu di kantong celana sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, dan kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah plastic klip berisi shabu dengan berat brutto 2 (dua) gram yang dibungkus tisu dari kantong celana yang dikenakannya dan diserahkan kepada kepolisian yang menangkapnya tersebut. Selain itu, dilakukan pula penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih dengan nomor simcard 085716169122 dan 1 (satu) unit handphone Redmi 6 Pro warna hitam dengan nomor simcard 085951105076 milik Terdakwa;
- Sekira pukul 21.30 WIB dilakukan pula penangkapan terhadap Saksi Rendy Sebastian yang sedang tidur dirumahnya di Jalan Kayu Manis IX No.62 Rt.007 Rw.009 Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan setelah dilakukan penggeledahan hanya ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Advan G9 warna hitam dengan nomor simcard 087731676937 yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.LAB: 5386/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 atas barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barangbukti yang didalamnya terdapat:
  - 1 (satu) bungkus amplop warna putih bertuliskan Aping berisi 1(satu) bungkus plaatik klip Kode A1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,6959 (empat koma enam sembilan lima sembilan) gram diberi nomor barangbukti 2372/2022/OF;
  - 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) plastik klip kode B1 berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0598 (satu koma nol lima sembilan delapan) gram diberi nomor barangbukti 2373/2022/NF;

    yang disita dari Aprilia Setianti alias Aping dan Rendy Sebastian diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Narkotika jmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa hasil pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 4,5954 (empat koma lima Sembilan lima empat) gram dan dengan berat netto 1,0205 (satu koma nol dua nol lima) gram di jadikan barang bukti dalam berkas perkara;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa Aprilia Setianti alias Aping binti Iwan bersama-sama dengan Saksi Rendy Sebastian bin Deni Nuriyajat tersebut di atas tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan llmu Pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Perbuatan ia Terdakwa Aprilia Setianti alias Aping binti Iwan Setiawan bersama-sama dengan Saksi Rendy Sebastian bin Deni Nuriyajat sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Aprilia Setianti alias Aping binti Iwan Setiawan (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama-sama dengan Saksi Rendy Sebastian bin Deni Nuriyajat (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di bertempat Jalan Kramat Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Metamfetamina berbentuk kristal warna putih **(**yang biasa di sebut shabu) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib saat Terdakwa turun dari ojek di Jalan Kramat Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ditangkap oleh Saksi Feby Maulana, S.H. dan Saksi Panduwinata Purbaya, S.H. (keduanya adalah anggota Kepolisian dari Bareskrim Polri) beserta tim yang telah melakukan penyelidikan sebelumnya dan setelah dilakukan penggeledahan tas selempang warna merah merek Andari yang Terdakwa gunakan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan Aping yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi shabu dengan berat 5,5 (lima koma lima) gram brutto dan kemudian selain itu Saksi Feby Maulana, S.H. dan Saksi Panduwinata Purbaya, S.H., menanyakan apakah Terdakwa masih menyimpan shabu, kemudian Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa masih menyimpan shabu di kantong celana sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, dan kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah plastic klip berisi shabu dengan berat brutto 2 (dua) gram yang dibungkus tisu dari kantong celana yang dikenakannya dan diserahkan kepada kepolisian yang menangkapnya tersebut. Selain itu, dilakukan pula penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih dengan nomor simcard 085716169122 dan 1 (satu) unit handphone REDMI 6 PRO warna hitam dengan nomor simcard 085951105076 milik Terdakwa;
- Sekira pukul 21.30 WIB dilakukan pula penangkapan terhadap Saksi Rendy Sebastian yang sedang tidur dirumahnya di Jalan Kayu Manis IX No.62 Rt.007 Rw.009 Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur dan setelah dilakukan penggeledahan hanya ditemukan barangbukti berupa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 (satu) unit handphone merk Advan G9 warna hitam dengan nomor simcard 087731676937 yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.LAB: 5386/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 atas barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barangbukti yang didalamnya terdapat:
  - 1 (satu) bungkus amplop warna putih bertuliskan APING berisi 1(satu) bungkus plaatik klip Kode A1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto **4,6959** (empat koma enam sembilan lima sembilan) gram diberi nomor barangbukti 2372/2022/OF;
  - 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) plastik klip kode B1 berisi 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0598 (satu koma nol lima sembilan delapan) gram diberi nomor barangbukti 2373/2022/NF;

  yang disita dari Aprilia Setianti alias Aping dan Rendy Sebastian diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Narkotika jmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa hasil pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 4,5954 (empat koma lima Sembilan lima empat) gram dan dengan berat netto 1,0205 (satu koma nol dua nol lima) gram di jadikan barang bukti dalam berkas perkara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Aprilia Setianti alias Aping binti Iwan Setiawan bersama-sama dengan Saksi Rendy Sebastian bin Deni Nuriyajat tersebut di atas tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan llmu Pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Perbuatan ia Terdakwa Aprilia Setianti alias Aping binti Iwan Setiawan bersama-sama dengan Saksi Rendy Sebastian bin Deni Nuriyajat sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang. bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Feby Maulana, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pada tanggal 7 Desember 2022 sekira jam 13.00 Wib, Saksi bersama rekan-rekan dari Ditres Narkoba Bareskrim Polri, diantaranya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sdr. Panduwina Purbaya, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Kramat Rt.003 Rw.001, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

- Bahwa penangkapan tersebut didasarkan atas informasi masyarakat sekira jam 11.30 Wib.; yang menyatakan bahwa di wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sering dijadikan tempat peredaran gelap narkotika, atas dasar informasi mana Saksi bersama Sdr. Panduwina melakukan penyelidikan dan setelah diketahui kebenaran atas informasi dimaksud maka Saksi bersama rekan-rekan dari Ditres Narkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebagaimana ciri-ciri yang diinformasikan, yang saat itu sedang berjalan di pinggir Jalan Kramat tersebut;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan didalam tas selempang warna merah yang dibawanya ditemukan 1 buah amplop warna putih didalamnya terdapat 1 buah plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu seberat 5 gram, 2 unit handphone dan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus tisue dalam kantong celana yang dikenakannya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa; narkotika jenis shabu yang ada pada penguasaannya adalah narkotika yang baru diterimanya dari Sdr. Rendy atas perintah Herwansyah Safitri alias Item (DPO) di Jalan Kayu Manis IX, Jakarta Timur;
- Bahwa berdasarkan informasi Terdakwa sekira jam 19.00 Wib Saksi dan rekan-rekan menuju ke Jalan Kayu Manis IX, dan sekira jam 21.30 Wib Saksi bersama team masuk dan mengamankan Sdr. Rendi di dalam rumahnya di Jalan Kayu Manis IX No.62 Rt.007 Rw.009, Kelurahanm Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, dan saat dilakukan penggeledahan dan mendapatkan barang bukti berupa 1 unit handphone merk Advan G9 berikut simcarnya nomor 087731676937 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa, dan diakui pula bahwa dirinya yang telah menyerahkan shabu kepada Terdakwa atas perintah dari Sdr. Herwansyah Safitri (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Rendy berikut barang bukti yang ada pada mereka dibawa ke Satres Narkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ada pada penguasaan-nya didapat mereka tanpa izin dari institusi yang berwenang, dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum;

2. **Saksi Panduwina Purbaya, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pada tanggal 7 Desember 2022 sekira jam 13.00 Wib, Saksi bersama rekan-rekan dari Ditres Narkoba Bareskrim Polri, diantaranya Sdr. Feby Maulana, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Kramat Rt.003 Rw.001, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
   - Bahwa penangkapan tersebut didasarkan atas informasi masyarakat sekira jam 11.30 Wib.; yang menyatakan bahwa di wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sering dijadikan tempat peredaran gelap narkotika, atas dasar informasi mana Saksi bersama Sdr. Feby melakukan penyelidikan dan setelah diketahui kebenaran atas informasi dimaksud maka Saksi bersama rekan-rekan dari Ditres Narkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebagaimana ciri-ciri yang diinformasikan, yang saat itu sedang berjalan di pinggir Jalan Kramat tersebut;
   - Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan didalam tas selempang warna merah yang dibawanya ditemukan 1 buah amplop warna putih didalamnya terdapat 1 buah plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu seberat 5 gram, 2 unit handphone dan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus tisue dalam kantong celana yang dikenakannya;
   - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa; narkotika jenis shabu yang ada pada penguasaannya adalah narkotika yang baru diterimanya dari Sdr. Rendy atas perintah Herwansyah Safitri alias Item (DPO) di Jalan Kayu Manis IX, Jakarta Timur;
   - Bahwa berdasarkan informasi Terdakwa sekira jam 19.00 Wib Saksi dan rekan-rekan menuju ke Jalan Kayu Manis IX, dan sekira jam 21.30 Wib Saksi bersama team masuk dan mengamankan Sdr. Rendi di dalam rumahnya di Jalan Kayu Manis IX No.62 Rt.007 Rw.009, Kelurahanm Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, dan saat dilakukan penggeledahan dan mendapatkan barang bukti berupa 1 unit handphone merk Advan G9 berikut simcarnya nomor 087731676937 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa, dan diakui pula bahwa dirinya yang telah menyerahkan shabu kepada Terdakwa atas perintah dari Sdr. Herwansyah Safitri (DPO);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Rendy berikut barang bukti yang ada pada mereka dibawa ke Satres Narkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ada pada penguasaan-nya didapat mereka tanpa izin dari institusi yang berwenang, dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum;

3. **Saksi Rendy Sebastian**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 sekira jam 21.30 Wib. saat Saksi sedang tidur di rumah Saksi di Jalan Kayu Manis IX No.62 Rt.007 Rw.009, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, datang beberapa anggota polisi berpakaian preman yang mengaku dari Ditres Narkotika Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap Saksi;
   - Bahwa penangkapan tersebut didasarkan atas informasi dari Terdakwa yang menyatakan bahwa dirinya baru menerima shabu kiriman dari Saksi;
   - Bahwa shabu yang Saksi kirim kepada Terdakwa adalah shabu milik Sdr. Herwansyah Safitri yang biasa dipanggil Fitri yang dimintakan kepada Saksi untuk diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi diminta anggota polisi untuk menunjukkan rumah Sdr. Fitri yang tidak jauh dari rumah Saksi di Jalan Kayu Manis IX Rt.009 Rw.008, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, namun ternyata Sdr. Fitri sudah kabur terlebih dahulu karena sudah mengetahui dicari polisi;
   - Bahwa Saksi sudah 4 kali menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa atas perintah Sdr. Fitri, yaitu pada tanggal 7 dan 22 November 2022 masing-masing sebanyak 5 gram, tanggal 30 November 2022 sebanyak 10 gram dan pada tanggal 7 Desember 2022 sebanyak 5,5 gram, untuk setiap pengantaran shabu tersebut Saksi diberi upah dari Sdr. Fitri sebesar Rp.50.000,00 yang Saksi gunakan untuk membeli rokok;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya Saksi berikut barang bukti berupa handphone dibawa ke Satres Narkotika Bareskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menyerahkan shabu dari Sdr. Fitri kepada Terdakwa tidak dilengkapi izin dari instansi yang berwenang, dan Saksi mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa Aprilia Setianti Alias Aping Binti Iwan Setiawan** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 sekira jam 13.00 Wib., saat Terdalwa sedang berjalan di Jalan Kramat, Kelurahan Grogol, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan datang beberapa anggota polisi berpakaian preman yang mengaku dari Ditres Narkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada waktu mereka anggota polisi melakukan penggeledahan terhadap tas selempang warna merah yang Terdakwa bawa; ditemukan 1 buah amplop warna putih didalamnya terdapat 1 buah plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu seberat 5 gram, 2 unit handphone dan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 2 gram yang dibungkus tisue dalam kantong sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut baru Terdakwa terima dari Sdr. Rendy di Jalan Kayu Manis IX, Jakarta Timur sebanyak 5,5 gram, adapun 2 gram yang Terdakwa simpan dalam saku celana adalah sisa pembelian shabu pada tanggal 30 November 2022 sebanyak 10 gram;
- Bahwa shabu seberat 5,5 gram tersebut adalah pesanan Sdr. Faiz pada tanggal 6 Desember 2022 yang menyuruh Terdakwa untuk menerima penyerahannya dari Sdr. Rendy Sebastian di Jalan Kayu Manis IX, Jakarta Timur, shabu mana keesokan harinya di tanggal 7 Desember 2022 sekira jam 12.05 Wib Terdakwa terima dari Sdr. Rendy di Jalan Kayu Manis tersebut;
- Bahwa sepenerimaan shabu tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah dengan menggunakan ojek, sekira jam 13.00 Wib., dalam perjalanan menuju rumah di Jalan Kramat, Kelurahan Grogol, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tiba-tiba datang beberapa anggota polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan sebagaimana tersebut di atas, dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Ditres Narkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 kali menerima shabu dari Sdr. Rendy atas permintaan Sdr. Faiz, yaitu pada tanggal 7 dan 22 November 2022 masing-masing sebanyak 5 gram dan menerima upah masing-masing sebesar Rp.500.000,00, pada tanggal 30 November sebanyak 10 gram dengan upah sebesar Rp.650.000,00, dan pada tanggal 7 Desember 2022 sebanyak 5,5 gram namun belum menerima upah karena sudah terangkap terlebih dahulu;
- Bahwa shabu yang Terdakwa terima dari Sdr. Rendy pada tanggal 30 November 2022 sebanyak 10 gram tersebut; Terdakwa bagi menjadi 10 plastik masing-masing sebanyak 1 gram, dan kemudian atas perintah Sdr. Faiz shabu tersebut Terdakwa tempelkan (mapping) ditempat yang diperintahkan oleh Sdr. Faiz, yaitu di kolong jembatan Kebayoran Lama, Jalan Kebon Mangga I Kebayoran Lama, Jalan H. Soleh Kebayoran Lama, Kampung Baru Kebayoran Lama dan Jalan Paku Buwono Kebayoran Lama;
- Bahwa upah yang Terdakwa terima dari Sdr. Faiz tersebut Terdakwa gunakan untuk mememnuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa saat ini mengindap penyakit HIV Aids, yang Terdakwa tidak ingat lagi kapan tertularnya, namun sepengetahuan Terdakwa penyakit tersebut tertular melalui jarum saat Terdakwa membuat tatoo di tangan Terdakwa pada Tahun 2018;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika atas perintah Sdr. Faiz tersebut tidak didasarkan pada izin dari instansi yang berwenang, dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Advan G9 warna hitam dengan nomor simcard 087731676937;
- 1 (satu) buah tas slempang warna merah merk Andari;
- amplop bertuliskan Aping yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat 5,5 gram bruto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tisue dengan berat 2 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan nomor simcard:085716169122;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6 Pro warna hitam, dengan nomor simcard:085951105076 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No LAB: 5386/NNF/2022, pada tanggal 26 Desember 2022 yang ditanda-tangani oleh Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa, M.Farm, Apt. dengan kesimpulan:

- Barang bukti dengan Nomor:2373/2022/NF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan hasil pemeriksaan Laboratorium tersebut di atas, diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikualifikasikan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang bersalah melakukan perbuatan pidana haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, untuk itu Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang paling memungkinkan terbukti dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Dakwaan Alternatif Pertama; melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram;

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya, yang dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama **Aprilia Setianti Alias**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Aping Binti Iwan Setiawan yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rahani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu memper-tanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu : melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ke-telitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan “tanpa hak dan melawan hukum” hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan permufakatan jahat disebutkan dalam Pasal 1 angka (18) Undang-undang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa unsur yang menyertai "tanpa hak atau melawan hukum" di atas bersifat alternatif, artinya apabila salah satu diantaranya terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa dipandang telah melakukan perbuatan dalam unsur ke-2 dimaksud;

Menimbang, bahwa Saksi Feby Maulana dan Panduwina Purbaya dalam keterangannya menyatakan bahwa pada tanggal 7 Desember 2022 sekira jam 11.30 Wib mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sering dijadikan tempat peredaran gelap narkotika, atas dasar informasi mana mereka Saksi melakukan penyelidikan dan setelah diketahui kebenaran atas informasi dimaksud maka Saksi Feby dan Panduwina bersama rekan-rekan dalam satu team dari Ditres Narkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat ia Terdakwa berjalan menuju rumahnya di Jalan Kramat Rt.003 Rw.001, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan dalam tas selempang warna merah yang dibawa Terdakwa terdapat 1 amplop warna putih berisi 1 buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu seberat 5,5 gram, 2 unit handphone dan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus tisue dalam kantong celana sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB: 5386/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor:2373/2022/NF berupa kristal-kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Terdakwa dalam keterangannya menyatakan narkotika jenis shabu seberat 5,5 gram tersebut adalah narkotika yang dimintakan Sdr. Faiz untuk diterimanya dari Saksi Rendy, sementara Saksi Rendy dalam keterangan-nya menyatakan Narkotika yang diserahkannya kepada Terdakwa adalah milik Sdr. Herwansyah Safitri alais Fitri yang dimintakan kepadanya untuk diserahkan di Jalan Kayu Manis IX Rt.009 Rw.008, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;

Bahwa Saksi Rendy maupun Terdakwa dalam keterangan lainnya menyatakan bahwa Terdakwa sudah 4 kali menerima shabu dari Saksi Rendy, yaitu: pada tanggal 7 dan 22 November 2022 masing-masing sebanyak 5 gram, pada tanggal 30 November sebanyak 10 gram, dan pada tanggal 7 Desember 2022 sebanyak 5,5 gram, dari shabu yang diterima Terdakwa tersebut atas perintah Sdr. Faiz diserahkan kepada orang lain dengan cara menempel (mapping) dan untuk perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.500.000,00 untuk paket 5 gram dan sebesar Rp.650.000,00 untuk paket 10 gram;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas telah ternyata pendistribusian narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa kepada orang yang akan menerima narkotika jenis shabu dilakukan oleh Terdakwa tanpa diketahui siapa yang akan menerimanya, dan penerimaan shabu oleh Terdakwa dari Sdr. Rendy masing-masing untuk Terdakwa atas perintah Sdr. Faiz dan untuk Saksi Rendy atas perintah Fitri dilakukan tanpa adanya pertemuan diantara Sdr. Faiz dan Fitri yang saat ini masing-masing dari mereka masih masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim mendapati bahwa Terdakwa dalam pendistribusian narkotika di atas adalah orang yang menjadi perantara dalam dalam jual beli narkotika yang dilakukan oleh lebih dari 2 orang secara bersepakat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mendistribusikan narkotika jenis shabu tersebut tidak didasarkan pada izin dari instansi terkait dan tidak pula diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana dimaksudkan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan Terdakwa tersebut dengan sendirinya telah memenuhi unsur ke-2 “tanpa hak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram";

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya keseluruhan unsur Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana dalam Dakwaan Pertama, sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu membuktikan Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa selaku subyek hukum harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan harus pula dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan dipersidangan kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan yang didasarkan pada alas hukum yang sah, sehingga oleh karenanya kepada Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang,bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan peredaran gelap narkotika, dimana saat ini Indonesia sudah termasuk negara darurat narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan menyesali perbuatannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
- Terdakwa belum perah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan semua peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Aprilia Setianti Alias Aping Binti Iwan Setiawan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyard rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) unit handphone merk Advan G9 warna hitam dengan nomor simcard 087731676937;
   - 1 (satu) buah tas slempang warna merah merk Andari;
   - amplop bertuliskan Aping yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat 5,5 gram bruto;
   - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tisue dengan berat 2 gram;
   - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan nomor simcard:085716169122;
   - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 6 Pro warna hitam, dengan nomor simcard:085951105076 milik Terdakwa;

   Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Rendy Sebastian;
6. Membebankan biaya perkara kepada ia Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023** oleh kami, **H. Akhmad Suhel, S.H**. sebagai Hakim Ketua, **Hariyadi S.H., M.H., dan Siti Hamidah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Iis Rohmayati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

serta dihadiri oleh Fahmi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Hariyadi, S.H., M.H.	**H. Akhmad Suhel , S.H.**
Siti Hamidah, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Iis Rohmayati, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)